Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

番号：DN03/2017HHDNNB 号

ハノイ、2017 年 3 月 15 日

ベトナム社会主義共和国
首相府
国会社会問題委員会
労働・傷病兵・社会省

労働法改正案の労働時間関連規定についての要望書

ベトナム日本商工会 会長 柳井 泰司

平素より日本商工会へのご理解・ご支援につきまして心より御礼申し上げます。

現行労働法の労働時間関連規定には多くの問題があり、これまで日本商工会はその改正を要望して参りました。この度公開された労働法改正案においてはいくつかの解決策が示されており、ご検討いただいたことに深く感謝申し上げます。

一方、法案には、労働者のニーズと健康、製造拠点としてのベトナムの競争力の観点からみて問題となる点がいくつかあります。また、全ての産業、職種の労働時間や休憩時間を法律で一律に規定するのは合理的ではありません。各企業が労使で協議し実情にあわせて柔軟に取り決められる仕組みが必要です。取り決め事項を就業規則の必須記載事項とすれば、労働組合だけではなく管轄行政のチェック機能も働くものと考えます。

下記事項につきまして、改正案の見直し、国会審議でのご検討をお願い申し上げます。

【要望事項】

- 時間外労働上限時間については案②の実施を要望
- 月単位の上限時間を設定（2 ヵ月間平均で 60 時間程度、1 ヵ月のみの上限を 80 時間程度）
- 時間外の法定上限時間の範囲内で、各企業の労使が職種毎の上限時間を決められる仕組みを導入
- 女性の生理休憩、育児休憩を義務付ける現行規定を撤廃
- 食事休憩の規定内容見直し
- 有給短時間休憩の規定内容見直し

1. 時間外労働上限時間（法案第 106 条）

(1) 上限時間法案

法案には以下の 2 つの案が示されています。

＜案①＞1 日の通常勤務と時間外の合計は最大 12 時間、時間外は最大連続 5 日まで、年間上限は 600 時間

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

＜案②＞1日の通常勤務と時間外の合計は最大12時間、時間外は最大連続5日までできる

他国をみても年間の上限時間数を設けている例は少なく、より短い期間での上限を設ければ年間上限は不要であり、当会としては案②に賛同します。

(2) 月単位の上限時間設定

一方、労働者の健康に配慮するには月単位での上限規制も必要と考えます。日本では労働者の健康被害を防ぐため、時間外上限時間を厳格化する法改正が検討されています。

医療機関の研究によると、時間外労働が1ヵ月間に100時間超もしくは2～6ヵ月の平均が1ヵ月80時間超で健康被害との因果関係が強いとされています。これを踏まえ、日本の法改正では1ヵ月の上限を原則60時間とし、繁忙期の上限は2ヵ月平均で80時間、1ヵ月のみであれば上限100時間とする案が検討されています。専門家の研究結果を踏まえた案であり、ベトナム政府にも是非ご検討いただきたい点です。具体的には、日本の週法定労働時間40時間とベトナムの実態週労働時間44時間の差を考慮し、2ヵ月間平均の上限を60時間程度、1ヵ月のみの上限を80時間程度とするのが妥当と考えます。

(3) 各企業の労使が職種毎の上限時間を決められる仕組みの導入

事務職、製造職、営業職など職種によって労働負荷は大きく異なります。また、同じ職種でも、空調設備の有無、生産設備の自動化の程度、製造する製品、作業のスピードなどによって労働負荷は異なります。上限時間を全ての企業、職種に一律に適用するのは合理的ではありません。上記の1日、1週間、月単位の上限時間の範囲内で、各企業の使用者と労働組合が独自に職種毎の時間外上限を取り決める仕組みを是非とも導入すべきと考えます。

2. 休憩時間（法案第108条）

(1) 女性の生理休憩、育児休憩の撤廃

現行労働法第155条には、女性の生理期間中に1日30分、育児期間中に1日60分の有給の休憩を与えることが義務付けられています。育児時間は月間20時間以上にもなり、同じ仕事に従事しながら休憩を取得した労働者と取得していない労働者が同じ賃金であるのは不公平です。他国法令と比較しても特異な規定です。また、生産職場等では休憩時間中の代替要員配置が非常に難しく、実態として休憩時間を取らせずに休憩時間分の時間外賃金を支払っているケースも多く、法律の趣旨と運用がかけ離れています。育児期間中の女性の採用を企業が敬遠するといった問題もあります。今回の法案ではこれらの規定が削除されていますが、この法案を維持していただくようお願い申し上げます。

(2) 食事休憩の規定内容見直し

法案の新しい規定として「食事のための休憩は1日最低60分設けること」が義務付けられていますが、労働者のニーズに合致しない場合があり、企業の事業運営にも支障を来たすため、規定内容の見直しが必要です。

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

食事のために必要な休憩時間は、事業所によって異なります。事業所内に食堂を持つ場合や飲食店が近隣にある場合、60 分は長すぎます。食堂を持つ事業所では 40～45 分の食事休憩を設定しているケースが多いのが実態です。もし食事休憩を 60 分に伸ばせば、生産量を維持するために伸ばした時間の分だけ終業時刻を遅らせる企業も出てきます。これは労働者の望むところではありません。また、中国やタイ、マレーシアでは食事時間を 60 分以上と定める法令はなく、各国の工場では食事休憩時間を 40～45 分とし、午前と午後に短時間の休憩を別途設けるのが一般的です。在ベトナム日系企業も同じような休憩時間体系を導入しています。（別紙参照）終業時刻を変えずに食事休憩時間を増やすと工場の稼働時間が減り生産量が落ちるため、近隣国との競争力を弱めることにもなります。

「食堂施設の有無など実態に応じて労使が適切な食事時間を設定し、就業規則に定める」といった規定が適切です。

（3）有給短時間休憩の規定内容見直し

法案では「食事休憩以外に有給の短時間休憩を設けること」も義務付けられていますが、日本、中国、タイ、マレーシア、フィリピンでは短時間休憩の付与を法令で義務付けてはいません。（別紙参照）日本やタイ、マレーシアのように 1 日あたり必要な合計の休憩時間を法令で明記し、各企業の運用実態に合わせその休憩時間を分割して取得できる仕組みにすべきです。具体的には「1 日の労働時間が 6 時間を超える場合は食事休憩と短時間休憩を合わせて 45 分以上、労働時間が 8 時間を超える場合は 60 分以上の休憩を設け、これを就業規則に定める。」といった規定が適切と考えます。

最後になりますが、ベトナムの社会経済の発展のために、在越ベトナム日系企業の代表として日本商工会は引き続き努力していく所存ですので、今後ともご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

以上

写）
計画投資省・外国投資庁
ベトナム商工会議所
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会
ダナン日本商工会

別紙

諸外国における休憩時間の扱い

		ベトナム 労働法改正案	日本	中国	タイ	マレーシア	フィリピン
労働関係法令の規定	通常の休憩時間	食事休憩として60分以上	労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上	休憩時間に関する具体的規定なし	労働時間が連続5時間を超える場合は60分以上の休憩時間を与えなければならない。 事前に使用者と労働者の合意により、1回の休憩時間を60分より短い時間とすることが可能であるが、1日の休憩時間の合計は60分を下回ってはならない。	労働時間が5時間を超える場合は30分以上、8時間を超える場合は合計で45分以上	食事休憩として60分以上
	短時間休憩の付与義務と有給/無給の区分	食事時間以外に短時間の休憩時間を与えなければならない。この休憩時間は有給。	法令での付与義務なし	法令での付与義務なし	短時間休憩の法令付与義務なし。 但し、時間外勤務が2時間以上ある場合は、時間外勤務前に20分以上の休憩時間を与えなければならない。（無給休憩でよい）	法令での付与義務なし	法令での付与義務なし。 労働時間内の短時間の休憩は労働時間とみなす。
日系製造業での運用実態		食事休憩を40～45分付与し、午前10分、午後10分程度の短時間休憩を付与するのが一般的	企業、職種により運用が様々。 法定休憩時間を食事休憩と短時間休憩に分割して付与するケースも多い。	食事休憩を40～45分付与し、午前10分、午後10分程度の短時間休憩を付与するのが一般的	食事休憩を40～45分付与し、午前10分、午後10分程度の短時間休憩を付与するのが一般的	食事休憩を40～45分付与し、午前10分、午後10分程度の短時間休憩を付与するのが一般的	食事休憩を60分付与し、午前10分、午後10分程度の短時間休憩を付与するのが一般的